

	COMUNE DI SQUILLACE Provincia di CATANZARO	Registro Generale N. 254 del 21/07/2021 ORIGINALE
---	--	--

DETERMINAZIONE N. 23 del 21.07.2021

Oggetto:

Liquidazione compensi professionali avv. Giovanni Costa – Ricorso ex art. 702 bis cpc proposto dall'avv. Alfredo Gualtieri – liquidazione acconto.

IL DIRIGENTE

Segreteria Generale

Premesso che:

- in qualità di Responsabile del Servizio Contenzioso, la scrivente è legittimata ad emanare il presente provvedimento, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti;
- salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, non sussistono cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse, anche potenziale, previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, rispetto all'adozione del presente atto;

Dato atto che il Consiglio Comunale:

- con deliberazione n. 4 del 9 Maggio 2020, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2020-2022;
- con deliberazione n. 5 del 9 Maggio 2020, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2020-2022, redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D. Lgs. n. 118/2011;

Richiamate:

la deliberazione n. 34 del 04.03.2020, adottata dalla Giunta comunale, con cui si emanava apposito atto di indirizzo nei confronti del Responsabile del Settore Contenzioso affinché il Comune di Squillace proponesse opposizione al ricorso ex art. 702-bis cpc proposto dall'avv. Alfredo Gualtieri contro il comune di Squillace, al fine di ottenere il pagamento della somma di Euro 15.131,70, oltre interessi legali maturati e maturandi, quale compenso per l'attività professionale prestata, per il tramite di un professionista individuato ai sensi dell'art. 36, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016;

la determinazione n. 108/2020, adottata dal Responsabile del Servizio Contenzioso, con cui, in ossequio alla citata deliberazione giuntale, risulta conferito incarico professionale all'avv. Giovanni Costa del foro di Messina;

Considerato che l'avv. Giovanni Costa, ha richiesto il pagamento di un acconto sul compenso complessivo;

Richiamato l'obbligo previsto dal comma 1 dell'art. 184 del decreto legislativo 267/2000 secondo cui *"la liquidazione costituisce la successiva fase del procedimento di spesa attraverso la quale in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto"*;

Ritenuto di dover provvedere nel merito, liquidando, ai sensi del richiamato art. 184 del TUEL, nei confronti dell'avv. Giovanni Costa, la somma complessiva di € 1.141,92, al lordo di accessori di legge (CAP 4% + IVA);

Vista la fattura n. 10 del 09.07.2021 per la somma complessiva di € 1.141,92 al lordo di accessori di legge (cap 4% + IVA), a titolo di acconto per compensi professionali relativi all'opposizione al ricorso ex art. 702 bis cpc proposto dall'avv. Alfredo Gualtieri contro il Comune di Squillace al fine di ottenere il pagamento della somma di Euro 15.131,70, oltre interessi legali maturati e maturandi, quale compenso per l'attività professionale prestata;

Visti :

gli artt. 107, 147 bis e 184 del D.lgs. n. 267/00 e successive modifiche ed integrazioni;

il D.P.R. n.62/2013;

il D.lgs. 33/2013;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

di dare atto di quanto in premessa;

di liquidare – a titolo di acconto, la somma complessiva di € 1.141,92, compresi accessori, in favore dell'avv. Giovanni Costa, quale compenso professionale relativo all'opposizione del Comune di Squillace contro il ricorso ex art. 702 bis cpc proposto dall'avv. Alfredo Gualtieri;

di effettuare il pagamento mediante bonifico bancario, su conto corrente intestato al medesimo professionista, con IBAN: ...OMISSIS..., come da fattura n. 10/2021;

di dare atto che la spesa trova imputazione sul Cap. 57 gestione residui;

di trasmettere il presente atto al Settore Finanziario per l'ordinazione dei pagamenti;

di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.lgs. 267/2000.

Impegno			Liquidazione				
Cap.	Anno	N°	Anno	N°	Mandato	Beneficiario	Importo

IL DIRIGENTE
avv. Giuseppina Ferrucci



SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E DI COPERTURA FINANZIARIA

\ Bilancio esercizio:

Impegno:

Intervento:

Squillace,

Il Responsabile del Settore
Dott. Pasquale Muccari

